

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. Conforme al artículo 13 de la LFPA, son principios del procedimiento administrativo:
 - a) Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b) Legalidad, moralidad, eficiencia, transparencia y publicidad.
 - c) Oficialidad, gratuidad, celeridad, contradicción y publicidad.
 - d) Economía, legalidad, buena fe y oficialidad.
2. El procedimiento administrativo puede iniciarse:
 - a) Solo a petición de parte interesada.
 - b) Solo de oficio por la autoridad.
 - c) De oficio o a petición de parte interesada (art. 14 LFPA).
 - d) Exclusivamente por denuncia ciudadana.
3. La prueba confesional de las autoridades en el procedimiento administrativo:
 - a) Está admitida expresamente.
 - b) Está prohibida expresamente (art. 50 LFPA).
 - c) Queda a criterio de la autoridad.
 - d) Solo procede en materia fiscal.
4. El plazo máximo para que la autoridad resuelva expresamente una solicitud, conforme al artículo 17 de la LFPA, es de:
 - a) 30 días hábiles.
 - b) 60 días naturales.
 - c) 3 meses.
 - d) 6 meses.
5. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de terminación del procedimiento administrativo (art. 57 LFPA)?
 - a) Resolución expresa.
 - b) Desistimiento.
 - c) Sentencia judicial firme.
 - d) Caducidad.
6. La caducidad del procedimiento por paralización imputable al interesado opera a los:
 - a) 30 días.
 - b) 60 días.
 - c) 3 meses.
 - d) 6 meses.
7. La tesis P./J. 47/95 establece que las formalidades esenciales del procedimiento son:
 - a) Economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
 - b) Notificación, pruebas, alegatos y resolución.
 - c) Escrito, firma, domicilio, objeto y fundamentos.
 - d) Iniciación, instrucción, resolución y ejecución.

8. Un particular recibe una notificación personal de una resolución el lunes 3 de marzo. Conforme al artículo 38 de la LFPA, la notificación surte efectos y los plazos para impugnar comienzan a correr:
 - a) La notificación surte efectos el lunes 3 y los plazos corren desde el martes 4.
 - b) La notificación surte efectos el martes 4 y los plazos desde el miércoles 5.
 - c) Ambos a partir del quinto día hábil.
 - d) Los plazos corren solo desde que el particular manifiesta haberse enterado.
9. Si la autoridad no resuelve una solicitud en 3 meses, opera:
 - a) La afirmativa ficta (se entiende aprobada).
 - b) La negativa ficta (se entiende negada), como regla general.
 - c) La caducidad automática del procedimiento.
 - d) La obligación de indemnizar al particular.
10. La audiencia previa al acto privativo puede omitirse cuando:
 - a) Se trate de materia fiscal.
 - b) Exista urgencia calificada y se respeten derechos fundamentales (art. 61 LFPA).
 - c) El particular renuncie a ella.
 - d) La autoridad así lo decida discrecionalmente.

 **Clave de respuestas:** 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-c, 7-b, 8-a, 9-b, 10-b.

Lecturas complementarias

Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. Escuela Libre de Derecho, 2015. Tema X, «El procedimiento administrativo» (pp. 135-163). Especial atención a los principios del procedimiento (pp. 135-138) y la tramitación (pp. 143-147).

Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. ITAM. Capítulo «El procedimiento administrativo» (pp. 324-329). Útil para la comprensión de las garantías del debido proceso y la jurisprudencia aplicable.

Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México 2023*. Capítulo XII, «El procedimiento administrativo» (pp. 189-195). Lectura complementaria sobre la regulación estatal.

Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático*. Voces: «Procedimiento administrativo», «Debido proceso», «Caducidad», «Notificación». Definiciones precisas de cada concepto.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Título Tercero, «Del Procedimiento Administrativo» (arts. 12 al 82). Lectura obligatoria del texto normativo completo.

—